



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03
Rotel 030108

DOM
2016-09-21
Stockholm

Mål nr
T 11726-15

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nyköpings tingsrätts dom 2015-12-23 i mål nr T 260-15, se bilaga A

KLAGANDE

Ali Mustafa, 800101-7378
c/o Matraji Wael
Linrepevägen 46
756 48 Uppsala

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Staffan Fjellström
Box 353
611 27 Nyköping

MOTPART

Inaam Arabi, 880129-7402
Ortvägen 7
611 65 Nyköping

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. Sara Lundberg
Advokatfirman af Klercker AB
Västra Trädgårdsgatan 47
611 32 Nyköping

Ombud och tillfälligt rättshjälpsbiträde: Jur.kand. Emil Persson
Samma adress

SAKEN

Vårdnad om barn m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom såvitt avser punkterna 1–4 endast på så sätt att hovrätten upphäver vad tingsrätten har beslutat om umgänge i punkten 2 i domslutet och förordnar i stället att Mustafa Mustafa, 061201-9497, Fatima Mustafa, 090121-5046, och Taher Mustafa, 120505-8637, ska ha rätt till umgänge med Ali Mustafa enligt följande.
 - a) Varje tisdag tre timmar mellan kl. 15.00 och kl. 19.00, med början den 27 september 2016 och vid sammanlagt 12 tillfällen. Umgänget ska ske på Oppeby öppna förskola i närvaro av umgängesstöd utsett av socialnämnden i

Dok.Id 1294734

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 669 88	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 669 80		09:00-15:00
		E-post: svea.avd3@dom.se		
		www.svea.se		

Nyköpings kommun och under de tider som senare överenskomms med umgängesstödjaren. Inaam Arabi ska lämna och hämta barnen på förskolan.

- b) Därefter varje lördag mellan kl. 10.00 och kl. 16.00 under fem veckors tid, med början från och med veckan efter det att umgänget enligt punkten a) har avslutats.
- c) Därefter varannan helg ojämna veckor från fredag kl. 15.00 till lördag kl. 17.00 under tio veckors tid, dvs. vid sammanlagt fem tillfällen.
- d) Därefter varannan helg ojämna veckor från fredag kl. 15.00 till söndag kl. 17.00.
- e) Två sammanhängande veckor under sommarlovet 2017, med skyldighet för Ali Mustafa att senast den 30 april 2017 till Inaam Arabi ange under vilka veckor umgänget ska ske.
- f) Tre sammanhängande veckor under varje sommarlov, med början 2018 och med skyldighet för Ali Mustafa att senast den 30 april samma år till Inaam Arabi ange under vilka veckor umgänget ska ske.
- g) En vecka vartannat höstlov från lördag innan lovet till lördagen i lovveckan, med början 2017.
- h) En vecka vartannat påsklov från fredag innan lovet till fredagen i lovveckan, med början 2018.
- i) Varannan nyårshelg under tiden den 29 december till den 6 januari, med början 2018.
- j) Vid umgängestillfällena enligt punkterna b-i ovan ska barnen lämnas och hämtas på Centralstationen i Nyköping.

2. Punkten 1 gäller omedelbart utan hinder av att hovrättens dom inte har fått laga kraft.

3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Staffan Fjellström till 75 505 kr, varav 46 305 kr avser arbete, 9 720 kr tidsspillan, 4 379 kr utlägg och 15 101 kr mervärdesskatt.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03

DOM
2016-09-21

T 11726-15

4. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Sara Lundberg till
53 585 kr, varav 34 398 kr avser arbete, 7 898 kr tidsspillan, 572 kr utlägg och
10 717 kr mervärdesskatt.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Ali Mustafa har yrkat att hovrätten *i första hand* ska tillerkänna honom ensam vårdnad om parternas gemensamma barn Mustafa, Fatima och Taher. Han har yrkat att hovrätten *i andra hand* ska förordna att parterna ska ha gemensam vårdnad om barnen och att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Han har yrkat att hovrätten *i tredje hand* ska förordna att barnen ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande:

- A. Varje tisdag tre timmar mellan kl. 15.00 och kl. 19.00, med början vid den tidpunkt som hovrätten beslutar. Umgänget ska ske på Oppeby öppna förskola i närvaro av umgängesstöd utsett av socialnämnden i Nyköpings kommun. Inaam Arabi ska lämna och hämta barnen på förskolan. Hon ska inte närvara på förskolan under det att umgänget förekommer.
- B. Dagumgänge varje lördag mellan kl. 10.00 och kl. 16.00, med början sex veckor efter tidpunkten då umgänge inleds enligt punkten A.
- C. Umgänge varannan helg ojämn veckor från fredag kl. 15.00 till söndag kl. 17.00, med början den 20 januari 2017.
- D. Tre sammanhängande veckor varje sommarlov, med början 2017 och med skyldighet för Ali Mustafa att senast den 30 april till Inaam Arabi ange under vilka veckor umgänget ska utövas.
- E. En vecka vartannat höstlov lördag till lördag, med början 2017.
- F. En vecka vartannat påsklov fredag till fredag, med början 2018.
- G. Varannan nyårshelg under tiden den 29 december till den 6 januari, med början 2018.
- H. Vid umgängestillfällena enligt punkterna B-G ska hämtning och lämning ske på Centralstationen i Nyköping.

Oavsett vilket umgänge som fastställs enligt tredjehandsyrkandet har Ali Mustafa yrkat att hovrätten ska förplikta Inaam Arabi att vid vite om 1 000 kr per barn och tillfälle lämna ut barnen vid umgängestillfällena.

Inaam Arabi har medgett att barnen ska ha rätt till umgänge med Ali Mustafa enligt punkten A i yrkandet, dock att umgänget ska utövas under tiden kl. 16.00 till kl. 19.00. Hon har i övrigt motsatt sig att tingsrättens dom ändras. När det gäller yrkandet om vite har hon inte godtagit något belopp som skäligt. Om hovrätten skulle komma fram

till att Ali Mustafa ska ha ensam vårdnad om barnen eller att vårdnaden ska vara gemensam och att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos Ali Mustafa har hon yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande:

- A. Varannan helg ojämna veckor från fredag kl. 15.00 till söndag kl. 17.00.
Hämtning och lämning ska ske på Centralstationen i Nyköping.
- B. Fem sammanhängande veckor varje sommarlov, med början 2017 och med skyldighet för Inaam Arabi att senast den 30 april till Ali Mustafa ange under vilka veckor umgänget ska utövas.
- C. Varannan julhelg under tiden den 23 december till den 30 december, med början 2016.
- D. Varannan nyårshelg under tiden den 29 december till den 6 januari, med början 2017.
- E. En vecka vartannat höstlov lördag till lördag, med början 2016.
- F. En vecka vartannat påsklov fredag till fredag, med början 2017.

Ali Mustafa har medgett Inaam Arabis yrkande om umgänge.

Båda parterna har yrkat att hovrättens dom ska gälla trots att den inte har fått laga kraft.

PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

Parterna har åberopat samma grunder i hovrätten som i tingsrätten och har utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt.

Av parternas uppgifter har framkommit att det umgänge med umgängesstöd mellan barnen och Ali Mustafa som tingsrätten förordnade om har skett löpande under 2016 men att umgänget på Ali Mustafas initiativ avbröts sommaren 2016. Det senaste umgänget mellan barnen och Ali Mustafa var den 5 juli 2016.

Ali Mustafa har tillagt bl.a. följande. Umgänget mellan barnen och honom försämrades under 2016 vilket fick till följd att han i juli 2016 – av omsorg om barnen – beslutade att avbryta umgänget. Anledningen till försämringen var att Inaam Arabi befann sig på

förskolan där umgänget utövades och att hon genom sin närvaro påverkade barnen negativt. När det gäller det egna boendet har Ali Mustafa numera en egen bostad i Uppsala där han bor tillsammans med sin hustru och deras nyfödda barn. Det kommer att finnas gott om plats för Mustafa, Fatima och Taher i lägenheten.

Inaam Arabi har tillagt bl.a. följande. Det finns fortfarande inte något fungerande samarbete mellan parterna som möjliggör gemensam vårdnad. Detta visas bl.a. av att Ali Mustafa inte besvarar de meddelanden som Inaam Arabi skickar till honom om t.ex. Tahers hälsotillstånd. Vad gäller umgänget har det under 2016 löpt på bättre än tidigare och det är därför olyckligt att Ali Mustafa valt att avbryta det.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Muntlig bevisning

Parterna har åberopat samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Förhören i tingsrätten har spelats upp. Därutöver har på Ali Mustafas begäran hållits vittnesförhör med familjerättssekreteraren Brittmari Lind Wikblom och familjestödjaren Lisa Langö. Tilläggsförhör har hållits med parterna och med Jonnha Hagenlöf Arabi på Inaam Arabis begäran.

Övrig utredning

Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Hovrätten har tagit del av den ljudfil som spelades upp vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Ali Mustafa har därtill åberopat ytterligare en ljudfil och en film som hovrätten har tagit del av. Viss skriftlig bevisning har tillkommit.

Hovrätten har även inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Utredarnas bedömning är att Inaam Arabi även fortsättningsvis ska ha ensam vårdnad om barnen, att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne och att barnen ska ha rätt till umgänge med Ali Mustafa. Vad gäller umgänget har utredarna föreslagit att det inledningsvis ska ske en kortare period med umgängesstöd för att därefter övergå i eget umgänge med först dagumgänge i Nyköping, därefter dagumgänge i Uppsala och slutligen umgänge i Ali Mustafas hem.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utgångspunkter

För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Rätten ska även fästa avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Utöver dessa faktorer har rätten även att ta hänsyn till bl.a. föräldrarnas lämplighet som vårdnads-, boende- och umgängesförälder samt barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller inte ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Vårdnad och boende

Hovrätten ska pröva om vårdnaden om barnen ska flyttas över från Inaam Arabi till Ali Mustafa eller om parterna ska ha gemensam vårdnad och var barnen i sådana fall ska bo.

Till att börja med finner hovrätten anledning att lyfta fram några omständigheter som fått relativt stort utrymme i förhören och parternas argumentation men som får liten eller ingen betydelse vid prövningen av frågorna i målet. Till dessa omständigheter hör de påståenden från Inaam Arabis sida att Ali Mustafa skulle brista i den dagliga omsorgen om barnen, bl.a. att han vid något tillfälle glömt att skicka med barnens gymnastikkläder till skolan, att barnen haft samma kläder på sig flera dagar i rad, att de inte fått äta mat när de vill och att Ali Mustafa inte har haft tillräcklig uppsikt över dem i trafiken. Enligt hovrätten har det nämligen inte framkommit att Ali Mustafa skulle brista i sitt föräldraansvar. Och det som anförts av Inaam Arabi om Ali Mustafas bostadssituation och att han vid några tillfällen blivit försenad till umgängestillfällena under 2016 bör inte tillmätas någon betydelse alls. Detsamma gäller i princip det som

framkommit om barnens ”övervakade” umgänge med Ali Mustafa i närvaro av Inaam Arabis svägerska Jonnha Hagenlöf Arabi under 2015. Det kan antas ha varit mycket svårt att få till stånd ett normalt umgänge vid det arrangemang som gjorts, särskilt som den konflikt som rådde mellan Ali Mustafa och Inaam Arabis familj i hög grad verkar ha påverkat även förhållandet mellan honom och Jonnha Hagenlöf Arabi. Vad som framkommit om att Ali Mustafa tog med barnen till moskén och vad som inträffade där framstår i sammanhanget heller inte som så uppseendeväckande att det bör tillmätas vikt.

En parts påstående om att den andra föräldern utsatt honom eller henne för våld måste dock tas under noggrant beaktande. Inaam Arabi har berättat att hon under parternas äktenskap kände sig kontrollerad av Ali Mustafa. Hon har talat om övergreppsliknande situationer och att det förekommit våld. Ali Mustafa har helt förnekat att det skulle förhålla sig så som Inaam Arabi beskrivit saken. Vad gäller utredningen i övrigt är det klarlagt att polisen vid ett tillfälle tillkallades till den gemensamma bostaden och att Inaam Arabi under en kortare tid vistades på ett skyddat boende tillsammans med barnen. Detta ger visst stöd åt Inaam Arabis uppgifter. Med hänsyn till utredningen i övrigt går det dock inte att dra några säkra slutsatser i frågan. Vid den bedömning som hovrätten har att göra är det dock av betydelse att det som Inaam Arabi berättat om under alla förhållanden ligger flera år tillbaka i tiden. Det har heller inte påståtts att Ali Mustafa någon gång skulle ha varit våldsam mot barnen eller att de skulle ha bevittnat våld och det saknas även uppgifter från barnen själva om att något våld skulle ha förekommit. Mot den bakgrunden bedömer hovrätten att det inte finns någon risk för att barnen utsätts för våld eller annan kränkande behandling från Ali Mustafas sida.

När den ena föräldern beskriver upplevelser av det slag som Inaam Arabi berättat om är dock gemensam vårdnad ofta utesluten. I detta fall har vidare – oavsett frågan om förekommande våld – framkommit att parterna haft ett på många plan konfliktfyllt förhållande under en längre tid och att möjligheterna till ett meningsfullt samarbete mellan dem rörande barnen är mycket begränsade. Hovrätten bedömer, liksom tingsrätten, att omständigheterna är sådana att gemensam vårdnad inte är ett möjligt alternativ.

Frågan som hovrätten då har att ta ställning till är om det finns skäl att flytta över vårdnaden om barnen från Inaam Arabi till Ali Mustafa.

Ali Mustafa har lyft fram som en central omständighet att Inaam Arabi gjort barnen negativt inställda till honom och dessutom hindrat att umgänge mellan barnen och honom kommit till stånd. Hovrätten konstaterar att det sedan en längre tid förelegat domstolsbeslut som inneburit rätt för barnen till umgänge med Ali Mustafa men att endast ett mycket begränsat umgänge kommit till stånd trots dessa beslut. Under 2015 förekom umgänge endast sporadiskt medan det under 2016 skett med viss regelbundenhet. Med hänsyn till vad som framkommit om att umgänget upphört under sommaren 2016 kan dock konstateras att det alltså inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Av utredningen framgår att det finns flera orsaker till att umgänge inte kommit till stånd. En väsentlig förklaring är att Inaam Arabi i flera fall inte rättat sig efter de beslut som domstolen fattat. Mest iögonenfallande är umgängesavbrottet sedan Inaam Arabi och Ali Mustafa råkat i konflikt vid en överlämning av barnen till Ali Mustafa i november 2014. Omständigheterna kring händelsen är inte utredda och det är därmed inte klarlagt i vilken mån någon eller båda av föräldrarna kan lastas för den turbulens som uppstod. Genom vad som framkommit vid barnsamtalen står det dock klart att barnen tagit starkt intryck av händelsen och uppfattat situationen som mycket dramatisk. Att Inaam Arabi under sådana förhållanden avbröt umgänget bör därför inte tillmätas avgörande betydelse. Det har framgått att hon därefter sökte föra en dialog med Ali Mustafa om hur umgänget skulle kunna återupptas. I sammanhanget kan heller inte bortses från vad som lagts fram om att Ali Mustafa under åren uteblivit från umgängestillfällen och att båda parter ställt in planerat umgänge trots att redan det befintliga umgänget varit mycket begränsat. Det är sammantaget inte klarlagt att Inaam Arabi undanhållit barnen från Ali Mustafa på ett sätt som kan jämföras med umgängessabotage.

Ali Mustafa har även gjort gällande att Inaam Arabi vänt barnen mot honom. Hovrätten konstaterar att det i vårdnadsutredningen antytts i uppgifter från referenspersoner att Inaam Arabi kan ha påverkat barnens inställning till Ali Mustafa, dock utan att det närmare specificerats vad som föranlett dessa slutsatser. Enligt hovrätten står det klart

att barnen är mycket bundna till sin mor. Med tanke på konflikten mellan å ena sidan Inaam Arabi och hennes familj och å andra sidan Ali Mustafa är det inte osannolikt att barnen påverkats av den närmaste omgivningens uppfattning om Ali Mustafa och därför tagit moderns parti. Som vårdnadshavare har Inaam Arabi ett särskilt ansvar att uppmuntra barnen till kontakt med sin pappa och – oavsett sin egen uppfattning om honom – förmedla en konstruktiv bild av honom till barnen. Vad som framkommit talar för att det finns utrymme för förbättringar från Inaam Arabis sida i det avseendet. Det finns dock inte tillräckligt stöd för slutsatsen att hon medvetet påverkat barnen till att ta avstånd från Ali Mustafa.

Det nu anförda innebär att det inte framkommit att Inaam Arabi är olämplig som vårdnadshavare enligt vad Ali Mustafa har hävdad.

En faktor som rätten regelmässigt ska ta under övervägande är barnets vilja. I detta fall kan inget av barnen anses ha uppnått en sådan ålder där viljan bör vara utslagsgivande. En annan sak är att vad barnen uttryckt ändå ska tas under beaktande. Av barnsamtalen som genomförts med Mustafa och Fatima inom ramen för vårdnadsutredningen framgår att de båda har en mycket negativ inställning till Ali Mustafa och att de har uppgett att de inte vill träffa honom. Förhören med Brittmarie Lind Wikblom, som var en av de familjerättssekreterare som utförde vårdnadsutredningen, och Lisa Langö, som i stor utsträckning närvarat vid umgänget mellan barnen och Ali Mustafa under 2016, utvisar att särskilt Fatima visat påtaglig rädsla medan Mustafa framförallt uttryckt ilska mot Ali Mustafa. Inget av barnen har närmare berättat vad som ligger bakom de starka känslorna. Det har inte framkommit något konkret, rationellt skäl som motiverar Fatimas rädsla. Utredningen visar därutöver att såväl Fatima som Taher vid umgängestillfällena reagerat med nyfikenhet inför sin pappa. Det har även framgått att umgänget mellan särskilt Mustafa och Ali Mustafa periodvis fungerat ganska bra. Som hovrätten konstaterat tidigare är alla barnen mycket fästa vid sin mamma och det ligger då nära till hands att anta att deras negativa uppfattning i hög grad färgats av konflikten mellan parterna i målet. Utredningen talar för att Ali Mustafa är omsorgsfull om barnen och vill deras bästa. Det framstår vid dessa förhållanden som tydligt att det – trots barnens bestämda uppfattning – är till deras bästa att kontakten mellan dem och Ali Mustafa normaliseras.

Samtidigt kan vid bedömningen av vårdnadsfrågan inte bortses från barnens inställning till Ali Mustafa. Det är tydligt att ett beslut om en så drastisk åtgärd som att flytta över vårdnaden – och därmed även boendet – till Ali Mustafa i nuläget skulle bli en chockartad förändring för barnen och därför vara till skada för dem. I vårdnadsutredningen har också lyfts fram att barnen har särskilda behov och att kontinuiteten med Inaam Arabi som är deras viktigaste anknytningsperson är central. Dessa slutsatser överensstämmer väl med vad som har framgått av utredningen i övrigt. Hovrätten instämmer mot den bakgrunden i de slutsatser som dragits i vårdnadsutredningen att det är mest förenligt med barnens bästa att Inaam Arabi även fortsättningsvis har vårdnaden om dem. Av detta följer även att barnen ska fortsätta att bo hos henne.

Tingsrättens dom ska inte ändras i denna del.

Umgänge

Det finns med hänsyn till det som redovisats i det föregående inte stöd för att Ali Mustafa skulle vara olämplig som umgängesförälder. Utgångspunkten är då att det är till barnens bästa att de har rätt till umgänge med Ali Mustafa. Hovrätten bedömer vidare – på grundval av de överväganden som gjorts ovan – att det inte finns något hinder mot att besluta om ett mer omfattande umgänge än vad tingsrätten har beslutat. Vårdnadsutredningen ger stöd för att det finns goda förhoppningar om att kontakterna mellan barnen och Ali Mustafa framöver kan förbättras och att ett normaliserat umgänge utan umgängesstöd kan komma till stånd inom rimlig tid, i linje med vad Ali Mustafa har yrkat. En förutsättning för detta är givetvis att Inaam Arabi lojalt inrättar sig efter det beslut om umgänge som domstolen fattar och även verkar för att uppmuntra barnen till kontakter med Ali Mustafa. En annan förutsättning är att Ali Mustafa är lyhörd för barnens signaler och har förståelse för deras situation. Hovrätten vill i sammanhanget framhålla att det framstår som avgörande för att barnen ska ges en nära och god kontakt med Ali Mustafa att umgänget präglas av kontinuitet och stabilitet. Det förhållandet att umgänget inte alltid fungerar så bra som Ali Mustafa vill är alltså inte ett relevant skäl att avbryta umgänget.

Med hänsyn till vad som framkommit om barnens inställning bör umgänget inledningsvis ske med umgängesstöd. Ali Mustafa har begärt att hovrätten ska besluta att Inaam Arabi inte ska närvara vid förskolan när umgänget utövas. Hovrätten kan se fördelar med ett sådant upplägg och noterar att parterna vid huvudförhandlingen visat sig vara överens om detta. Dock bedömer hovrätten att det inte finns lagstöd för att meddela ett sådant beslut. Det framstår vidare som mer ändamålsenligt att det överlämnas till umgängesstödjaren att i samråd med föräldrarna ta ställning till de närmare formerna för umgängets genomförande.

Eftersom det inte förekommit umgänge mellan barnen och Ali Mustafa på flera månader finns det skäl för en längre inledande period med umgängesstöd än vad Ali Mustafa har yrkat. Därefter bör umgänget trappas upp till dagumgänge i Nyköping. Perioden med dagumgänge i Nyköping kan dock med hänsyn till den längre perioden av umgänge med umgängesstöd vara något kortare än vad som yrkats. Hovrätten bedömer att umgänget därefter omedelbart bör kunna övergå till helgumgänge som under en övergångsperiod ska omfatta endast en övernattning. Det finns även förutsättningar att besluta om yrkat lovumgänge.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Vite

Mot bakgrund av de överväganden som hovrätten gjort i frågan om umgängessabotage bedömer hovrätten att det inte framkommit tillräckliga skäl att förena beslutet om umgänge med ett föreläggande för Inaam Arabi att vid vite lämna ut barnen.

Tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del.

Övriga frågor

Staffan Fjellström har begärt ersättning för arbete om 43,5 timmar. Hovrätten ifrågasätter inte att Staffan Fjellström lagt ned den redovisade tiden men bedömer att tidsåtgången inte varit fullt ut motiverad sett till målets art, utredningen och övriga omständigheter. Staffan Fjellström får därför anses skäligen tillgodosedd med ersättning för arbete om 35 timmar. Den begärda ersättningen är i övrigt skälig. Detsamma gäller ersättningen som Sara Lundberg har begärt.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03

DOM
2016-09-21

T 11726-15

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2016-10-19

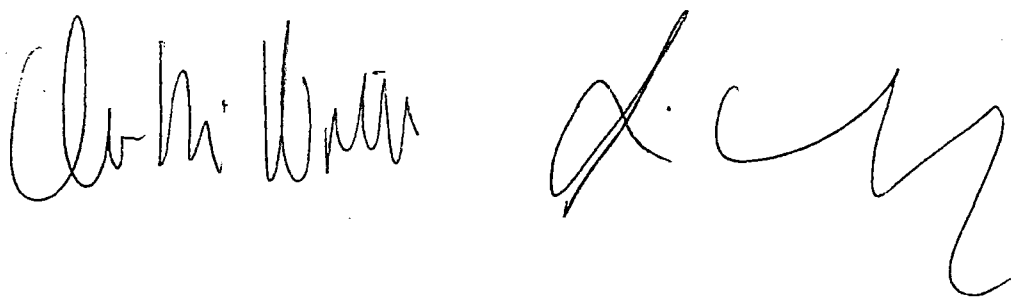
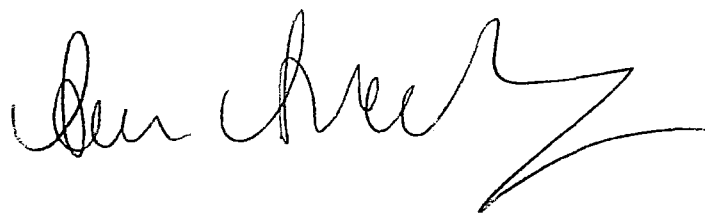
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anna Avenberg och Anna-Karin Winroth, tf. hovrättsassessorn André Mossberg, referent, samt nämndemännen Kitty Ericsson och Claes Hellgren.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03

DOM
2016-09-21

T 11726-15

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2016-10-19



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anna Avenberg och Anna-Karin Winroth,
tf. hovrättsassessorn André Mossberg, referent, samt nämndemännen Kitty Ericsson
och Claes Hellgren.



NYKÖPINGS TINGSRÄTT

DOM

2015-12-23

Meddelad i

Nyköping

Mål nr

T 260-15

h/1009 A

PARTER

Ink. till Svea hovrätt
REGISTRATORSKONTORET

KÄRANDE

2015 -12- 30

Ali Mustafa, 800101-7378
Mariekällgatan 14 Lgh 1604
151 44 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Staffan Fjellström
Heilborns Advokatbyrå HB
Box 353
611 27 Nyköping

SVARANDE

Inaam Arabi, 880129-7402
Ortvägen 7 Lgh 1302
611 65 Nyköping

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. Sara Lundberg
Advokaterna af Klercker & Oelime
Västra Trädgårdsgatan 47
611 32 Nyköping

DOMSLUT

1. Ali Mustafas yrkande om vårdnad och boende ogillas.
2. Mustafa Mustafa, 061201-9487, Fatima Mustafa 090121-5046, och Taher Mustafa, 120505-8637, ska ha rätt till umgänge med Ali Mustafa varannan tisdag, ojämna veckor, under två timmar. Umgänget ska ske i närvaro av umgängesstöd utsett av socialnämnden i Nyköpings kommun, på Oppeby öppna förskola mellan kl. 15-19, under de tider som senare överenskomms med umgängesstödet. Det ska pågå under en tid om sex månader från första umgängestillfället men ska, oavsett hur många umgängestillfällen som kommit till stånd, upphöra ett år från datumet för denna dom.
3. Ali Mustafas yrkande om vitesföreläggande avslås.

Dok.Id 211865

Postadress
Box 333
611 27 Nyköping

Besöksadress
Folkungavägen 4

Telefon
0155-12 04 00
E-post: nykopings.tingsratt@dom.se
www.nykopingstingsratt.domstol.se

811

T 11726-15

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

4. Beslutet under p. 2 ska gälla utan hinder av att domen ännu inte vunnit laga kraft.
 5. Staffan Fjellströms ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 63 019 kr, varav 46 221 avser arbete, 4 194 avser utlägg och 12 604 avser moms.
 6. Sara Lundbergs ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 74 731 kr, varav 58 590 avser arbete, 1 195 avser tidsspillan och 14 946 avser moms.
-

BAKGRUND M.M.

Ali Mustafa och Inaam Arabi var tidigare gifta med varandra. De har tillsammans barnen Mustafa, Fatima och Taher. Efter tingsrättens dom den 13 januari 2014 i mål T-2034-12 har Inaam Arabi ensam vårdnad om barnen. I domen, vilken grundades på en överenskommelse mellan parterna, bestämdes även att Ali Mustafa skulle ha visst umgänge men barnen. Efter en inledande upptrappning i närvaro av umgängesstöd skulle detta övergå till sedvanligt veckoslutsumgänge. Ett uppträde uppstod i samband med en överlämning i november 2014. Efter detta har umgänget inte fungerat mellan Ali Mustafa och barnen. Vissa överenskommelser har träffats mellan parterna om enstaka dagtidsumgängen, omfattande några timmar, under våren 2015 och tidig sommar. Några sådana umgängestillfällen har kommit till stånd enligt vad som planerats.

YRKANDEN M.M.

Ali Mustafa har, jämväl interimistiskt, framställt följande yrkanden.

- I första hand ensam vårdnad om parternas barn,
- I andra hand att de stadigvarande ska bo hos honom (om vårdnaden ska vara gemensam).
- I tredje hand umgängesrätt vartannat veckoslut, ojämna veckor, lördag kl. 10.00 till månad morgon. Hämtning ska ske på Ica Maxi i Nyköping och lämning på skola/förskola. Vidare yrkas umgänge vartannat påsklov (med början 2017), vartannat höstlov (med början 2016) samt tre sammanhängande veckor varje sommar med skyldighet för honom att senast den 1 maj meddela när han önskar utöva umgänget.
- I fjärde hand yrkas umgänge i närvaro av umgängesstöd vid fyra tillfällen, följt av umgänge enligt föregående punkt.

Oavsett vilket umgänge som fastställs så yrkas att Inaam Arabi ska vid vite förpliktas utlämna barnen vid umgängestillfällena. Vitet ska sättas till 1 000 kr per barn och tillfälle.

Inaam Arabi har bestritt yrkandena om vårdnad och boende. Hon har medgivit umgängesrätt för Mustafa och Fatima, till att börja med i närvaro av umgängesstöd under tre månader, efter detta varannan lördag kl. 15-13 i tre månader, sedan varannan lördag 13-17. Detta förutsätter att umgänget i närvaro av umgängesstöd genomförts innan obehäskat umgänge kan komma till stånd. Taher kan närvara under 30 minuter vid början av umgängestillfällena. Hämtning och lämna ska ske vid hennes bostad.

Ali Mustafa har uppgivit att han inte motsätter sig umgänge i närvaro av umgängesstöd i större omfattning än han själv yrkat.

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER

Ali Mustafa

Inaam Arabi är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder eftersom hon inte kan tillförsäkra barnen en nära och god kontakt med bägge sina föräldrar. Deras separation år 2012 orsakades av att hennes familj tyckte illa om honom. De har sedan varit avogt inställda till honom och har motarbetat hans umgänge med barnen. Det har träffats många överenskommelser som sedan runnit ut i sanden. Han har dock sköt sin del genom sådant som att närvara vid umgängestillfällena. Förutom beskyllningar har det förekommit anmälningar till olika myndigheter. Dessa har inte lett till något. Detta gäller även beträffande påståenden från Inaam Arabi om våld från hans sida. Det bestrids att sådant förekommit. Efter att umgänget kom att avbrytas i november 2014 ansökte han om verkställighet av den gamla domen. Vid ett sammanträde i tingsrätten nådde parterna en överenskommelse om två umgängestillfällen i närvaro av Inaam Arabis svägerska Jonnha. Dessa blev av. Sedan träffades en ny överenskommelse i samband med muntlig förberedelse i detta mål. Överenskommelsen omfattade fyra umgängestillfällen under sommaren. Det första av dessa blev av utan problem. Då var även hans syster Khadijah närvarande. Därefter uppstod ånyo problem. Vad gäller hans personliga omständigheter för närvarande så bor tillsammans med sin hustru och ett litet barn i en lägenhet i Södertälje. De hyr lägenheten i andra hand/bor inneboende

men disponerar den i princip helt själva. Det är andra personer folkbokförda på lägenheten men de vistas i praktiken nästan aldrig där. Lägenheten har ett rum till barnen. Just nu studerar han och arbetar kvällstid på en restaurang. Detta är dock inte något problem för honom när det gäller omvårdnaden om barnen eftersom hans fru kan ta hand om dem. Han behärskar inte svenska språket helt, framförallt vad gäller läsa och skriva, men detta tror han inte heller orsakar problem.

Inaam Arabi

Hon gör gällande att Ali Mustafa är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. Det finns sådana samarbetsvärigheter mellan dem att gemensam vårdnad inte är möjlig. De gifte sig år 2006. Relationen var problemfylld och det förekom våld från Ali Mustafas sida. Han är också väldigt religiös, vilket präglade relationen.

Omedelbart efter separationen gjorde hon en polisanmälan och fick skyddat boende tillsammans med barnen. Polisutredningen lades ned i brist på bevis. Den tidigare domen innehöll ett upptrappningsschema avseende umgänget. Ali Mustafa skötte inte upptrappningsumgänget utan hoppade i princip över detta och ville gå direkt in på veckoslutsumgänget. Umgänget blev ändå sporadiskt och Ali Mustafa ställde in många tillfällen. Efter sommaren 2014 märkte hon att barnen började bli mer oroliga inför umgänge med fadern. Hon är i grunden positiv till ett umgänge och försökte tvinga barnen inför tillfällena. Efter uppträdet i november 2014 har barnen varit oroliga.

Exempelvis så har Mustafa gått hos skolkurator. Hon har försökt medverka så långt som möjligt beträffande det umgänge de överenskommit under år 2015. Att alla tillfällen inte kom till stånd berodde delvis på att den kontaktperson som skulle medverka, hennes svägerska Jonnha, kände sig hotad av Ali Mustafa och inte längre ville ställa upp. Hon har på olika sätt försökt hitta en annan lösning, t.ex. genom att föreslå andra kontaktpersoner. Vidare har Ali Mustafa brustit i omsorg om barnen. Detta gäller såväl tidigare när han hade längre umgängesperioder som i samband med umgängestillfällena under år 2015. Från skolan har hon hört att han vid något tillfälle inte skickade med gymnastikkläder. Vid umgängestillfällena 2015 förekom att han gick till moskén och bad istället för att umgås med barnen. Barnen fick inte heller mat.

Det yngsta barnet, Taher, har svårartad astma vilket gör att han har särskilda behov. Hon har specialutrustning hemma för att hantera detta men alternativet till detta är att han kan behöva komma till akutmottagning rätt snabbt. Hon bor just nu i en trerummare och har gift om sig.

DOMSKÄL

Parterna har hörts på egen begäran. På Ali Mustafas begäran har vittnesförhör hållits med hans syster Khadijah Mustafa. På Inaam Arabis begäran har vittnesförhör hållits med Olga Gonzales (elevassistent), Mia Granqvist (skolsköterska) och med Jonnha Hagenlöf Arabi (hennes svägerska). Skriftlig bevisning och en ljudfil har åberopats.

I målet har framkommit att parterna sedan länge har en konflikt samt att de inte kommunicerar särskilt bra med varandra. Förutsättningar för gemensam vårdnad saknas därför. Inaam Arabi har sedan år 2012 har ensam vårdnad om barnen och de har bott hos henne. Det har inte gjorts gällande några omsorgsbrister utan det som har lagts henne till lags som vårdnadshavare är att hon inte gjort tillräckligt för att barnen ska ha kontakt med Ali Mustafa utan att hon snarare ska ha motarbetat umgänge.

Tingsrätten har uppfattat Ali Mustafas boendeförhållanden som något instabila och att han är relativt trångbodd med tanke på att målet rör boendet för tre barn. Detta sammantaget med vad han berättat om sina arbetstider gör att han inte bör komma ifråga som boendeförälder. Umgänge med övernattningar framstår av samma skäl inte som det bästa för barnen. På grund av det anförda finner tingsrätten att Inaam Arabi ska ha fortsatt ensam vårdnad om barnen och att de således ska stadigvarande bo hos henne. Frågan är då i vilken utsträckning barnen ska ha umgänge med Ali Mustafa.

Eftersom Ali Mustafa inte har träffat barnen i särskilt stor utsträckning under den senaste tiden bör en inledningsvis upptrappning ske, i närvaro av umgängesstöd. Inaam Arabi har å sin sida medgivit viss obehaglig umgänge efter inledande umgänge i närvaro av umgängesstöd. Ali Mustafa har å andra sidan yrkat veckoslutsumgänge

med övernattning. Tingsrätten har ovan bedömt att detta inte är lämpligt. Ali Mustafa har i målet inte mer konkret förhållit sig till hur ett mer begränsat, obehagat, umgänge under dagtid enligt hans uppfattning rent praktiskt skulle fungera; exempelvis vilka tider som är lämpliga, var hämtning och lämning i sådant fall skulle ske o.s.v.

Tingsrätten anser inte att det inom ramen för parternas talan går att reglera ett obehagat umgänge som har goda utsikter att i praktiken fungera på ett sätt som är positivt för barnen. Trots Inaam Arabis medgivande är det därför sammantaget inte till barnens bästa att besluta om annat umgänge än i närvaro av umgängesstöd.

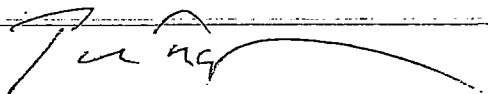
I målet har i och för sig framkommit att Inaam Arabi vid flera tillfällen tagit initiativ till att avbryta umgänge. Det har emellertid inte tidigare beslutats om verkställighet och det saknas särskild anledning att anta att Inaam Arabi inte skulle medverka till det umgänge som beslutas i denna dom. Tillräckliga skäl att förelägga vite finns därför inte.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 13 januari 2015.

Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar



Paul Magnusson



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.